

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3160/2536

นางสาว วัชรวิ จันทร์เ ทอด ไทย
นางสาว วัชรวิ จันทร์เ ทอด ไทย กับ
พวก

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง

การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของ ว. ผู้ตายมีผู้คัดค้าน คดีอยู่ระหว่างการไต่สวน แล้วผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกในเรื่องเดียวกันต่อศาลอื่นอีกนั้น เป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง และเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต แม้ศาลอื่นจะมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของ ว. ผู้ตายแล้วก็ตาม คำสั่งดังกล่าวก็ไม่ผูกพันผู้คัดค้านซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ศาลต้องทำการไต่สวนคำร้องคัดค้านต่อไป

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีการตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก(ไม่มีพินัยกรรม) ของนายวิชัย ผู้ตาย

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นบุตรของนายวิชัย ผู้ตายเกิดกับนางบุญสม โดยผู้ตายรับรองแล้ว ผู้คัดค้านทั้งสองจึงเป็นทายาทของผู้ตาย ขอให้มีการตั้งนางบุญสม เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ระหว่างไต่สวน ศาลชั้นต้นสอบคู่ความแล้วยอมรับกันว่าศาลจังหวัดลพบุรีได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายวิชัย ผู้ตายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2533 โดยผู้คัดค้านทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลจังหวัดลพบุรีเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว คดีอยู่ระหว่างไต่สวน ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีไม่จำเป็นต้องไต่สวนจึงให้ขาดแล้วมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นสืบพยานผู้คัดค้านทั้งสองต่อไปแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องมีว่า ที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นสืบพยานผู้คัดค้านทั้งสองต่อไปแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง บัญญัติว่า "นับแต่เวลาที่ไต่ยื่นคำฟ้องแล้ว คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา และผลแห่งการนี้ (1) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่น" ดังนั้น เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของ นายวิชัย จันทรเทอดไทย ผู้ตายต่อศาลชั้นต้นและคดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนผู้ร้องไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายวิชัย จันทรเทอดไทยผู้ตายในเรื่องเดียวกันต่อศาลจังหวัดลพบุรีอีก เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว และเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตแม้ศาลจังหวัดลพบุรีจะมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายวิชัย จันทรเทอดไทย ผู้ตายก็ตาม คำสั่งดังกล่าวก็ไม่ผูกพันผู้คัดค้านทั้งสองซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ศาลชั้นต้นต้องทำการไต่สวน

คำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสองต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>